



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 11

15483/2022

AGRACO SA c/ EN-AFIP-EXPTE 14268242/22 s/AMPARO LEY
16.986

Buenos Aires, de agosto de 2022.- MMC

Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados, “AGRACO SA c/ EN-AFIP-EXPTE 14268242/22 s/AMPARO LEY 16.986” (Expte. n° 15.483/2022).

Y CONSIDERANDO:

1º) La pretensión de autos como los hechos atinentes a ella, han sido narrados por el Sr. Fiscal Federal en el dictamen por él emitido en fecha 05/07/2022, por lo que por razones de celeridad procesal, es dable remitirse a la exposiciones allí contenidas.

2º) Lo propio corresponde señalar respecto de la producción del informe circunstanciado en los términos del art. 8º de la ley 16.986, cuyo contenido ha sido narrado por el Sr. Fiscal Federal en el dictamen referido, extremo que, por las razones supra invocadas, también amerita a remitirse a las exposiciones allí contenidas.

3º) Corrido el pertinente traslado del informe circunstanciado, el mismo es contestado en fecha 14/06/2022 por la amparista.

Luego de efectuar una breve reseña de lo peticionado así como de lo actuado hasta dicha oportunidad, la accionante afirma que *“En conclusión, mi poderdante no está en disconformidad con el monto del CEF ni pretende presentar un reclamo contra dicha determinación, lo que quiere es*



que se informe los datos utilizados para el cálculo, la fórmula matemática y se explique el proceso que se utilizó para determinar el CEF”.

Recuerda que la pretensión acerca de cuál es la fórmula que se utiliza para arribar al resultado, obedece, a que la misma no surge de ningún lugar de la norma ni del informe que se produce en la contestación de demanda, y, que tal situación de desinformación, es lo que se trata de reparar a través de la presente medida y de la información solicitada originalmente a través del acceso a la información pública.

4º) Corrida nueva vista al Sr. Fiscal Federal a los fines previstos en el artículo 31 inc. b) de la ley 27.148, el referido funcionario emite el dictamen al que se viene haciendo referencia.

5º) En fecha 14/07/2022 se llama Autos a Sentencia.

6º) Así planteada la cuestión corresponde señalar que la pretensión amparista persigue que *“...se condene a la accionada a fin de que dentro del plazo que V.S. estime que corresponda brinde la información solicitada en los pedidos de acceso a la información pública efectuados, el primero de ellos en fecha 21 de enero de 2022”* (detallados en el punto II del escrito de inicio).

En síntesis, el objeto de la presente reposa en la pretensión de una condena de una obligación de hacer y de la fijación de plazo a tal efecto.

Dicho lo anterior, cuadra recordar que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que *“toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 11

forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley... ”.

Asimismo el artículo 1ero de la ley 16986 -ciñendo su aplicación a los actos u omisiones de autoridad pública-, declara que *“la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus...”*.

7º) A su vez, corresponde poner de relieve que en orden al sistema legal previsto por la ley, la admisión del amparo, según reiterada doctrina y jurisprudencia, queda subordinada a la verificación de tres presupuestos: a) que el acto de autoridad pública impugnado esté viciado de arbitrariedad ilegalidad manifiesta (art. 1º ley 16.986), b) que no exista otro remedio judicial que permita tener la protección o garantía constitucional de que se trata (art. 2º), aspecto éste último acogido en la Constitución Nacional en su art. 43 en cuanto establece *“...siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...”*; y, finalmente c) que la determinación de la eventual invalidez del acto no requiera una mayor amplitud de debate o de prueba.

Ello así porque se trata de un remedio procesal excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta



acción urgente y expedita (ver CSJN doctr. de fallos 297:93; 330:1279; 306:1253; C.N. C.A.F.; Sala IV “De Privitello, S s/amparo” del 14/08/12).

8º) Bajo este orden de ideas y en el caso puntual que se analiza, corresponde decidir que el Tribunal coincide plenamente con lo opinado por el Sr. Fiscal Federal en el dictamen emitido en fecha 05/07/2022, cuyos fundamentos comparte, los hace suyos y a los cuales es dable remitirse en honor a la brevedad.

En consecuencia, corresponde admitir la presente acción de amparo, ordenando a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que brinde la información solicitada por AGRACO S.A. en los pedidos de acceso a la información pública efectuados, los que se encuentran detallados en el punto II del escrito de inicio -el primero de ellos en fecha 21 de enero de 2022-.

A tal fin el Tribunal estima razonable fijar un plazo de **veinte (20)** días para su cumplimiento.

9º) Atento el modo en que se decide, por aplicación del principio general establecido en el artículo 14 de la ley 16.986, las costas se imponen a cargo de la demandada vencida.

Por todo lo expuesto,

FALLO:

I) Admitiendo la presente acción de amparo incoada por la firma AGRACO S.A. contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Condenando, en consecuencia, a la demandada, a que brinde a la accionante en el plazo de veinte (20)





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 11**

días, la información solicitada por esta última en los pedidos de acceso a la información pública efectuados, siendo el primero de ellos de fecha 21 de enero de 2022, en el marco del expediente EX -2022-06505328- APN- DNAIP#AAIP, a saber: **a)** la fórmula utilizada por el Sistema CEF (Resolución General AFIP 4294/18) para establecer la valoración de la Capacidad Económica Financiera de la firma AGRACO S.A., CUIT 30-70826334-2; y, **b)** cuales fueron los parámetros considerados a efectos de la valoración del último mes según lo regulado por el art. 5 y 6 de la Resolución General AFIP 4294/18 (conforme Considerandos 6º, 7º y 8º).

II) Costas a la vencida (conforme Considerando 9º).

III) Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría con copia del dictamen del Sr. Fiscal Federal de fecha 05/07/2022 como parte integrante de la presente sentencia, y, oportunamente, archívese.

MARTIN CORMICK

JUEZ FEDERAL

